

SNS運用・制作業務に関する責任範囲および確認事項に関する特約(覚書)

本特約(以下「本覚書」という)は、甲乙間で締結した業務委託契約書(以下「原契約」という)に付随する特約として、SNS運用代行、Web広告運用、SEO、WEBデザイン、グラフィックデザイン、投稿制作、画像制作、動画制作、文章作成、入稿・投稿補助その他これらに関連する業務(以下「本業務」という)における責任範囲、確認フロー、権利処理、リスク対応を明確にするために締結する。

甲および乙は、本覚書の内容を確認し、以下のとおり合意する。

第1条(目的)

本覚書は、本業務における認識違い、責任の所在の不明確化、法令・規約・権利関係に関するトラブルを防止し、甲乙が適正かつ安全に業務を進行することを目的とする。

第2条(適用範囲)

1. 本覚書は、原契約に基づき乙が甲から受託する本業務の全部に適用する。
2. 本覚書は原契約の一部を構成し、原契約を補完するものとする。本覚書に定めのない事項については原契約の定めによる。

第3条(乙の業務遂行責任)

1. 乙は、専門的な技能を有する事業者として、善良な管理者の注意をもって本業務を遂行するものとする。
2. 乙は、本業務の遂行にあたり、関連する法令、条例、ガイドラインおよび各プラットフォーム(Insta-gram、X、TikTok、YouTube、Google、Meta等)の規約を自己の責任において遵守するものとする。
3. 乙は、甲または甲の顧客に提出・公開される成果物について、入稿・投稿前に自己点検を行うものとする。

第4条(法令・規約遵守の責任)

1. 乙は、本業務において制作・提案・入稿・投稿補助する内容が、次の各法令その他関連法令に抵触しないよう、自己の責任において確認するものとする。
 - ・ 景品表示法(優良誤認・有利誤認・ステルスマーケティング規制等)
 - ・ 薬機法(医薬品、医療機器等の効果効能表現等)
 - ・ 特定商取引法
 - ・ 著作権法、商標法、不正競争防止法
 - ・ 個人情報保護法
2. 乙は、効果効能表現、価格・割引表示、実績・No.1表示、口コミ・体験談、比較広告、当選・キャンペーン表記、PR・広告表記等について、関連法令および各プラットフォーム規約上問題がないかを確認した上で甲に提出するものとする。
3. 乙が前各項の確認を怠ったことにより、法令違反、規約違反、行政指導、課徴金、アカウント制限、アカウント停止、投稿削除、第三者からの請求等が生じた場合、乙はその責任を負うものとする。

第5条(権利関係の確認・処理)

1. 乙は、本業務において使用する写真、動画、イラスト、音源、フォント、文章、ロゴ、素材、ソフトウェア、第三者情報等(以下「使用素材」という)について、自己の責任において使用許諾の取得、権利処理、ライセンス確認を行うものとする。ただし、甲が乙に提供した素材については、第6条の定めによる。

2. 乙は、成果物が第三者の著作権、商標権、特許権、意匠権、肖像権、パブリシティ権、プライバシー権、名誉、信用その他一切の権利を侵害しないことを保証するものとする。
3. 乙は、生成AIを利用して制作物を作成する場合、当該成果物の権利関係および利用条件について自己の責任において確認し、第三者の権利を侵害しないよう留意するものとする。
4. 使用素材または成果物に起因して第三者から権利侵害の主張、請求、訴訟提起等がなされた場合、乙は自己の費用と責任においてこれを解決し、甲に損害（合理的な弁護士費用を含む）を被らせないものとする。ただし、当該権利侵害が次条に定める甲の提供素材に専ら起因する場合はこの限りでない。

第6条（甲の提供素材の取扱い）

1. 甲が乙に提供する素材・情報・指示（以下「提供物」という）に明らかな誤り、または法令・規約・権利上の問題があると乙が判断した場合、乙は速やかに甲に対して確認、修正提案または対応不可の意思表示を行うものとする。
2. 乙が前項の指摘を行ったにもかかわらず、甲が当初の内容での実施を書面または電磁的記録により求めた場合、その指示に基づいて生じた損害については甲が責任を負うものとする。
3. 乙が、提供物に明らかな問題があるにもかかわらずこれを指摘せず漫然と業務を遂行した場合は、前項の限りでない。

第7条（品質・事実確認）

1. 乙は、成果物が原契約の発注書および甲が提示した仕様・要件を満たすものとし、納品前に誤字脱字、リンク切れ、表示崩れ、数値・固有名詞の誤り、表記ゆれ等の品質確認を実施するものとする。
2. 乙は、自ら調査・作成した内容について、その事実関係および根拠を確認するものとする。事実確認が不十分な内容、または根拠が不確かな内容については、乙はその旨を甲に明示するものとする。
3. 乙の制作ミス、仕様誤解、品質不足、事実確認不足に起因する修正については、乙の責任において追加費用なく対応するものとする。

第8条（リスクのある内容の事前報告義務）

1. 乙は、本業務において次の各号に該当するおそれがあると判断した場合、当該業務の実施前に甲に報告し、確認または修正提案を行うものとする。
 - (1) 法令、条例、ガイドライン等に抵触するおそれがある内容
 - (2) 各プラットフォーム規約に抵触するおそれがある内容
 - (3) 炎上、誤解、クレーム、信用毀損、アカウント制限・停止等につながるおそれがある内容
 - (4) 第三者の権利を侵害するおそれがある内容
 - (5) 事実確認が不十分な内容、または根拠の確認が必要な内容
2. 乙が前項の報告を怠り、または専門的事業者として当然に認識すべきリスクを看過したことにより甲に損害が生じた場合、乙はその責任を負うものとする。
3. 甲乙は、本条の確認・指摘・報告の経緯を、チャット、メール、タスク管理ツール等の電磁的記録に残すものとする。

第9条（アカウント情報・共有データの管理）

1. 本条において「預託情報」とは、本業務の遂行のために甲または甲の顧客が乙に共有し、または乙がアクセスを許諾された次のものをいう。
 - (1) SNSアカウント、広告アカウント、各種管理画面、メール、ツール等のID・パスワード・認証情報（二段階認証コード、ログインリンク、APIキー、アクセストークンを含む）

- (2) 共有スプレッドシート、共有フォルダ、クラウドストレージ、タスク管理ツール、チャット等で共有されたデータ、ファイル、顧客情報、投稿予定、数値・分析データその他の情報
2. 乙は、預託情報を善良な管理者の注意をもって厳重に管理し、本業務の目的以外に使用してはならないものとする。乙は、預託情報を私物の端末・私的アカウント・個人のクラウドに保存・転記・複製・スクリーンショット等により持ち出してはならず、業務上必要な範囲を超えて保有してはならないものとする。
3. 乙は、預託情報を第三者に開示・漏洩・共有・再共有してはならず、甲の事前の書面による承認なく、再委託先、家族、従業員その他の第三者にアクセス・閲覧させ、または共有スプレッドシート・共有フォルダの共有範囲を変更（共有リンクの発行、新たな共有先の追加等を含む）してはならないものとする。
4. 乙は、ID・パスワードの管理にあたり、推測されにくいパスワードの使用、二段階認証の維持、共有は甲が指定する方法（パスワード管理ツール等）によること、チャット・メール等への平文での記載を避けることその他甲が指示するセキュリティ上の措置を講じるものとする。
5. 乙は、本業務に従事する者を必要最小限に限定し、担当者の変更・離脱があった場合は速やかに甲に報告するものとする。甲は、いつでも預託情報の共有範囲の見直し、権限の変更・剥奪を求めることができ、乙はこれに従うものとする。
6. 乙は、預託情報の紛失、漏洩、不正アクセス、誤送信、共有範囲の誤設定その他のセキュリティ上の事故またはそのおそれを認識した場合、直ちに甲に報告し、甲の指示に従い被害の拡大防止に協力するものとする。
7. 乙は、本業務の終了時または甲の請求があった場合、速やかに次の措置を講じるものとする。
- (1) 預託されたアカウントの権限・共有設定の返還または解除に協力すること
- (2) 共有スプレッドシート、共有フォルダ等へのアクセス権を返上すること
- (3) 自己の端末・環境に保存した預託情報（複製物を含む）を削除し、甲の請求があれば削除完了を報告すること
8. 乙の管理上の過失により、アカウントの乗っ取り、不正アクセス、情報・個人情報の漏洩、共有データの流出、誤投稿、誤配信、誤った広告出稿（意図しない課金を含む）等が生じた場合、乙はその責任を負うものとする。

第10条（乙の表明・保証）

乙は、甲に対して次の事項を表明し、保証する。

1. 本業務の遂行に必要な権限、知識、技能および体制を有すること。
2. 本業務の遂行および成果物が、関連法令、各プラットフォーム規約および第三者の権利に違反しないこと。
3. 提出する成果物が、乙自身の創作にかかるものであるか、または適法に使用許諾を得た素材により構成されていること。

第11条（損害賠償）

1. 乙が本覚書または原契約に違反し、甲に損害を与えた場合、乙はこれを賠償するものとする。
2. 前項の損害賠償額は、原則として当該損害が発生した個別業務に関して甲が乙に支払った報酬額を上限とする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この上限を適用しない。
 - (1) 乙の故意または重大な過失による場合
 - (2) 第5条に定める第三者の権利侵害（甲の提供素材に専ら起因するものを除く）に起因する場合
 - (3) 第9条に定めるアカウント情報・データの管理義務違反、または機密保持義務違反に起因する場合
3. 甲が提供した素材・情報・指示の誤りに専ら起因する損害（ただし乙が第6条の指摘義務を尽くした場合に限る）については、乙は責任を負わないものとする。

第12条(機密保持)

1. 乙は、本業務に関して知り得た甲および甲の顧客に関する非公開情報を、第三者に開示・漏洩してはならず、本業務の目的以外に使用してはならないものとする。
2. 本条の義務は、原契約および本覚書の終了後も3年間存続する。ただし、個人情報、未公開の顧客情報および甲が特に秘密として指定した情報については、期間経過後も同様とする。
3. 甲は、乙が本業務において提供した提案、ノウハウ、制作手法、見積条件等を、乙の事前の承諾なく第三者に開示しないよう努めるものとする。

第13条(実績紹介)

乙は、甲または甲の顧客に関する本業務の内容を、甲の事前の書面による承諾なく、自己の実績、ポートフォリオ、広告、SNS等に掲載・公表してはならないものとする。

第14条(無稼働期間による終了)

1. 原契約第4条(契約期間・自動更新)の定めにかかわらず、甲から乙に対する個別の発注がなく、かつ乙による本業務(運用代行業務を含む)の遂行が継続して1ヶ月以上行われなかった場合、甲は、乙に対する書面または電磁的記録による通知をもって、本覚書および原契約を終了させることができるものとする。乙からは、本条を理由とする終了を求めることはできないものとする。
2. 月額固定報酬等による継続的な運用代行業務において、甲乙いずれの責めにも帰さない事由により業務が継続して1ヶ月以上停止した場合も、甲は前項と同様に終了させることができるものとする。
3. 本条による終了の場合、甲は乙が既に遂行した業務に相応する報酬を支払うものとし、未払いの報酬があるときはこれを清算するものとする。
4. 本条により終了した場合であっても、第9条(アカウント情報・共有データの管理)、第12条(機密保持)および既履行業務に係る報酬の支払義務は、なお有効に存続するものとする。

第15条(記録の保存)

甲および乙は、業務内容、指示内容、修正依頼、承認内容、納期、報酬、追加対応の有無、ならびに第8条に基づくリスクの確認・指摘・報告の経緯について、チャット、メール、タスク管理ツール等の電磁的記録に残すものとする。

第16条(原契約との関係)

1. 本覚書は原契約と一体として解釈・適用される。
2. 本覚書と原契約の内容が抵触し、または解釈に疑義が生じた場合、本業務における責任範囲、権利処理、法令・規約遵守、品質・事実確認、リスク報告およびアカウント情報の管理に関する事項については、本覚書の定めを優先して適用するものとする。

第17条(協議事項)

本覚書に定めのない事項、または解釈に疑義が生じた事項については、甲乙が誠実に協議のうえ、解決するものとする。

署名欄

上記内容を確認し、甲乙は合意する。本覚書2通を作成し、甲乙が署名または記名押印のうえ、各自1

通を保管する。

締結日： 年 月 日

【甲（委託者）】

住所：宮崎県宮崎市熊野1315-8

会社名：hicre design studio

代表者名：榑原匡清

署名または押印：

【乙（受託者）】

住所：

氏名／屋号：

署名または押印：

以上。